

02. 마스터 텀시트 — MAD POP / 사공이호 (V3)

일자: 2026년 6월 · 통화: USD 기준, KRW 병기(환율 가정 1,380) · 성격: 협의용 비구속 문서(비밀유지·독점협상 조항은 구속)

본 텀시트는 크리에이티브 디렉터 계약, 사공이호 IP 라이선스 계약, 지분계약을 하나의 실행 구조로 연결합니다. 실제 권리와 의무는 각 본계약에서 확정합니다.

0. 당사자

구분	내용
MADVERSE 측	MADVERSE가 지정하는 실제 계약법인 (법인명·설립지·등록번호·대표권·UBO 제출 필요)
김형석 측	김형석 PD 또는 지정 KHS 크리에이티브 회사, 노느니 또는 사공이호 IP 권리자, KHS Holder
계약 원칙	브랜드명이 아니라 실제 법인을 계약 당사자로 두고, 역할·IP·지분을 각각의 전문 계약으로 구성

1. 거래 구조

김형석 PD는 MAD POP의 기획·프로듀싱에 참여하고, 사공이호 IP는 중국 사업 실행에 필요한 범위에서 라이선스하며, KHS Holder는 합자회사 지분 30%를 보유합니다. 세 권리는 서로 다른 계약으로 정리하되, 프로젝트 실행 일정과 지급 구조는 하나의 패키지로 관리합니다.

2. 크리에이티브 디렉터 계약 (요약)

항목	조건
역할	기획 자문·음악/콘텐츠 방향성 프로듀싱·승인된 명칭 사용 (경영·재무·상장 보증은 별도 대상 아님)
기간 정액	USD 3.5M (약 48억 원)
단계지급	체결 40% / 창작방향 패키지 30% / 현지화·개시 20% / 런칭검토 10%
프로듀서 포인트	대상 매출의 5%
추가 업무	출장·녹음·편곡·영상·공연·투자자료 협조·신규 IP 개발은 별도 프로젝트 계약으로 진행
명칭 사용	사전 승인된 목적·매체·기간 안에서 사용

3. 사공이호 IP 라이선스 계약 (요약)

항목	조건
부여 권리	제한적·양도불가·재사용허락 불가 사용권
선급 최소보장(MG)	USD 1.5M/년 (약 21억 원), 비환불·러닝에서 recoup
러닝로열티	직접사용 6% / 상품화 12% / 서브라이선스 순수령 35%
대상 IP	별첨으로 승인한 사공이호 기존곡·기존 캐릭터. 신규곡·신규 캐릭터·확장물은 별도 프로젝트 계약
기간·연장	1년, 연장은 별도 서면 연장계약으로 진행
영역(Territory)	중국 한정
종료·갱신	사업 운영, 지급, 보고, 승인 범위 준수 여부에 따라 갱신 또는 종료

4. 지분계약 (요약)

항목	조건
지분	합자회사 30% (완전회석 기준), KHS Holder 보유

항목	조건
주요사항 동의권	신주발행·정관변경·특수관계 거래·IP 처분·청산·M&A·CEO 선임 등
보호장치	희석방지(weighted average)·청산우선·정보권·감사권
Exit	동반매도권·강제매도 제한·우선매수권·풋옵션(36개월·자금 미투입·IPO 미진행·추가 제재 시)
운영 책임	김형석 측은 경영·재무·상장·시장성과에 관한 보증을 제공하지 않음

5. 공통 조건

항목	조건
선행조건(CP)	MADVERSE 측 실사 자료(UBO·3개년 재무·AI 증빙·플랫폼/유통 계약·파트너 MOU·12개월 사업비·현물출자 가치산정) 제출·확인 후 효력·지급 개시
중국 리스크 회피장치	MADVERSE 또는 UBO/모회사 지급보증, MG·디렉터 착수금 에스스로, 중국 상표·중문명·계정 선정 방지, AI 학습·외주사 사용 로그 보관, 풋옵션 담보 중 적용 가능한 장치를 본계약에 반영
책임 범위	각 당사자의 책임은 계약상 합의한 범위와 한도에 따름
준거법·분쟁	홍콩법, HKIAC 중재(중재지 홍콩, 영어)
연장 방식	연장은 별도 서면 합의로 진행
문서 우선순위	각 본계약 > 해당 쟁점 규정 계약 > 마스터 텀시트 > 커버레터

6. 송부 조건 요약

중국 측에는 아래 조건을 문서 5종에 반영해 함께 송부합니다.

항목	조건
IP 선급 MG	USD 1.5M (약 21억 원)
디렉터 정액	USD 3.5M (약 48억 원)
프로듀서 포인트	대상 매출의 5%
러닝로열티	직접사용 6% / 상품화 12% / 서브라이선스 순수령 35%
독점·라이선스 기간	1년
영역	중국
사용권 종료·갱신 조건	사업 운영·지급·보고·승인 범위 준수 여부에 따라 적용
연장	별도 서면 합의
지급·송금 책임	중국 내 외환·세무·은행·ODI·SAFE·NDRC·MOFCOM 절차는 MADVERSE 측 책임이며, 지연·불승인은 지급 면제·연기·감액 사유가 아님
선점·우회 방지	MADVERSE 측 본인, 계열사, 임직원, 대행사, 플랫폼 파트너, MCN, 배급사를 통한 IP·중문명·계정·도메인·앱명 선점 금지
집행장치	풋옵션 대금 산식, 지분질권 또는 보증, cap table·정관·주주명부 반영 증빙을 서명 또는 closing 조건으로 확정

본 텀시트는 상업 조건과 계약 구조를 정리한 협의 문서입니다. 실제 서명 전 변호사·변리사 최종검토를 거칩니다. 검토일: 2026-06-03 · 준거법: 홍콩법